

 CONCEJO DE CHINACOTA NIT 900054311-2	RESOLUCIONES	Versión 1
		Noviembre 2023
		Página 1 de 3

RESOLUCIÓN No 004
(26 ENERO DE 2025)

**POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE CIERTO UN PROCESO EN MÍNIMA CUANTÍA
MC 001-2026**

El presidente del honorable Consejo municipal de Chinácota al norte de Santander en uso de sus atribuciones legales especiales y en especial las conferidas por la ley 136 de junio 2 de 1994 ley 1551 del 2012 decreto 2351 del 20 de noviembre del 2014 y acuerdos 010 del 2025

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger la el contratista corresponde al jefe o representante de la entidad.

Que, el concejo municipal de Chinácota realizó los estudios previos y la invitación pública mínima cuantía número MC 001-2026 para compraventa de elementos de papelería, implementos de oficina, fortalecimiento imagen institucional, útiles de aseo cafetería, inmobiliario de archivo para el funcionamiento del Concejo municipal de Chinácota vigencia 2026, las cuales fueron publicadas en la página de secop del portal único de contratación www.contratos.gov.co.

Que, el día 22 de enero se publicó la invitación, estudios previos, disponibilidad presupuestal en la plataforma SECOP1.

Que, desde el día de la publicación hasta el día 23 de enero se presentan observaciones.

Que, se presentó una observación el día 24 de enero, extemporáneamente, la cual la entidad para dar cumplimiento a los principios de transparencia, principios de publicidad, de libre concurrencia, todos los principios que rigen la contratación pública, procedió a dar respuesta.

Que, el 26 de enero del 2026 se dio respuesta a la única observación presentada donde hacía mención, una inconsistencia grave entre el presupuesto del proceso y la cuantía publicada en secop.

Que, la entidad teniendo en cuenta esta observación y en cumplimiento de los principios, estableció no dar continuidad al proceso, teniendo en cuenta que existen unos errores de forma en su estructuración.

 CONCEJO DE CHINACOTA NIT 900054311-2	RESOLUCIONES	Versión 1
		Noviembre 2023
		Página 2 de 3

Que, el concejo municipal de Chinácota estableció como presupuesto oficial de la invitación pública el valor de **\$21,280,000** m/cte. basado en los estudios previos y confirmado en la invitación pública de mínima cuantía pero encontrándose un error o inconsistencia en el valor publicado en el SECOP, el cual es de \$26,676.000 el cual le corresponde la certificación presupuestal número 011905 del 19 de enero del 2026 ya que esta fue solicitada para corroborar los valores de los rubros existentes a ejecutar por lo tanto no corresponde al valor total de la invitación pública de mínima cuantía número MC 001 del 2026.

Que, con el fin de garantizar una adecuada y completa estructuración técnica del proceso contractual para salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, selección objetiva y responsabilidad, evitando inducir a error a los potenciales proponentes y previniendo eventuales controversias o posibles causales de nulidad del contrato que pudiera llegarse a celebrar.

Que, de acuerdo a lo consagrado en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de desierto de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.

(La expresión "Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

19 numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.)

Que, conforme a esto en cumplimiento de todas las acciones legales constitucionales.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: declarar desierto el proceso bajo la modalidad de mínima cuantía número MC 001 20 26 por las razones expuestas cuyo objeto es:

OBJETO: “**COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL, ÚTILES DE ASEO, CAFETERÍA, INMOBILIARIO DE ARCHIVO; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINÁCOTA VIGENCIA 2026**”.

ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la publicación de la presente resolución en el portal web de la secop 1 y secretaría general.

ARTÍCULO TERCERO: El Concejo Municipal determinara la nueva publicación contractual previsto en los términos establecidos en la ley, con el fin de mantener el principio de transparencia y el debido proceso para cada uno de los oferentes que deseen participar.

Chinácota, carrera 4, calle 20 esquina Barrio Santa María

CEL 3144671927

concejo@concejo-chinacota-nortedesantander.gov.co

 CONCEJO DE CHINACOTA NIT 900054311-2	RESOLUCIONES	Versión 1
		Noviembre 2023
		Página 3 de 3

ARTÍCULO CUARTO: contra la presente resolución procede el recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: la presente declaratoria desierta rige a partir de la fecha publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Chinácota, N.D.S a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2025

:


JAIRO ERNESTO CONDE GALVIS
c/c 88.002.291 de Chinácota
Presidente Concejo Municipal